

KUPNÍ SMLOUVA NA VOZIDLO

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: Petr Svoboda

Kupující: Tomáš Dvořák

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Vozidlo: VIN TMBEG7NE9J0123456 SPZ 1P2

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT KOUPE	str. 3
III. KUPNÍ CENA, PLATBA A PŘECHOD VLASTNICTVÍ	str. 3
IV. TECHNICKÝ STAV, PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A ZÁRUKY	str. 4
V. POVINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEPIS VOZIDLA	str. 4
VI. PODROBNÝ STAV VOZIDLA A PŘEDÁVANÉ DOKLADY	str. 4
VII. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ZATAJENÉ VADY	str. 5
VIII. POJISTNÉ UDÁLOSTI, BEZDLUHOVOST A SANKCE PŘI PŘEPISU	str. 5
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 6

PREAMBULE

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: Petr Svoboda, nar./IČO: 10. 1. 1980, bytem/sídlo: Nová 3, Ostrava, 702 00

Kupující: Tomáš Dvořák, nar./IČO: 5. 9. 1985, bytem/sídlo: Stará 7, Plzeň, 301 00

II. PŘEDMĚT KOUPE

Předmětem koupě je motorové vozidlo tovární značky Škoda, model Octavia.

VIN (číslo karoserie): TMBEG7NE9J0123456, SPZ: 1P2 3456

Stav tachometru ke dni podpisu: 87 500 km. rok výroby: 2018.

III. KUPNÍ CENA, PLATBA A PŘECHOD VLASTNICTVÍ

Kupní cena vozidla je sjednána ve výši — Kč.

Způsob úhrady: Bankovním převodem na účet prodávajícího, jehož údaje budou kupujícímu sděleny při podpisu smlouvy, do 3 pracovních dnů od podpisu.

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem fyzického předání vozidla.

IV. TECHNICKÝ STAV, PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A ZÁRUKY

Kupující potvrzuje, že se před podpisem smlouvy řádně seznámil s technickým stavem vozidla; vozidlo v tomto stavu přijímá (§ 2104 OZ).

Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy tyto vady a omezení vozidla: Drobná koroze na prazích, jinak bez vad..

Prodávající prohlašuje, že údaj o stavu tachometru odpovídá jeho nejlepší vědomosti a nebyl neoprávněně upraven.

Prodávající prohlašuje, že vozidlo NENÍ předmětem žádného zástavního práva.

Prodávající prohlašuje, že vozidlo NENÍ předmětem leasingu ani jiného závazku vůči finanční instituci.

Prodávající prohlašuje, že na vozidlo NEVÁŽÍ žádná práva třetích osob.

Vozidlo je prodáváno jako ojeté, ve stavu odpovídajícím jeho stáří, dosavadnímu užívání a najetým kilometrům. Prodávající neposkytuje smluvní záruku za jakost nad zákonný rámec a odpovídá pouze za vady v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou.

V. POVINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEPIS VOZIDLA

Smluvní strany jsou povinny neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů od přechodu vlastnického práva, podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 8 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.).

Prodávající je povinen kupujícímu předat veškeré doklady od vozidla, klíče a vybavení dle soupisu v této smlouvě.

Povinná zákonná odpovědnost (POV/povinné ručení) a havarijní pojištění vozidla přecházejí ke dni přechodu vlastnictví na kupujícího; kupující je povinen zajistit nové pojistné smlouvy.

Kupující je povinen po převzetí vozidla provést jeho přiměřenou prohlídku a zjevné vady oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí (§ 2104 OZ). Práva z vad zjistitelných při přiměřené prohlídce, která nebyla řádně a včas oznámena, nemusí soud přiznat.

VI. PODROBNÝ STAV VOZIDLA A PŘEDÁVANÉ DOKLADY

Technické údaje vozidla: barva Stříbrná metalíza.

Servisní kniha / historie: není k dispozici.

Historie havárie: prodávajícímu nejsou známy žádné havárie ani závažné opravy karoserie.

Předávaná výbava a příslušenství: dle fyzického stavu při předání.

Předávané doklady: technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ZATAJENÉ VADY

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později; u spotřebitelských vztahů se použije i zvláštní právní úprava ochrany spotřebitele.

Zatají-li prodávající vědomě vadu, na niž neupozornil, je povinen nahradit kupujícímu vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně nákladů na odstranění vady; tím není dotčeno právo z vadného plnění dle § 1914 a násl. OZ.

Smluvní pokuta za prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny: 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při prodlení prodávajícího s předáním vozidla po sjednané lhůtě je kupující oprávněn požadovat náhradu škody (zejména nákladů na náhradní dopravu a uvedení vozidla do provozu) v prokazatelně vynaložené výši.

Prodávající prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí není vozidlo předmětem exekuce, zástavního práva ani jiného omezení dispozice; za pravdivost tohoto prohlášení odpovídá v rozsahu předsmluvní odpovědnosti dle § 1728 a násl. OZ.

VIII. POJISTNÉ UDÁLOSTI, BEZDLUHOVOST A SANKCE PŘI PŘEPISU

Smluvní strany se vzájemně zmocňují k zastupování ve věci přepisu vlastnictví vozidla v registru silničních vozidel. Nedostaví-li se jedna ze stran v dohodnutém termínu k provedení přepisu, je druhá strana oprávněna provést přepis sama na základě této smlouvy a plné moci, která se uděluje touto smlouvou pro tento účel.

Nedostaví-li se prodávající bez vážného důvodu k přepisu vlastnictví ve lhůtě dle čl. V, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení a nahradit účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním práv.

Kupující je povinen od okamžiku přechodu vlastnictví sjednat na vozidlo nové povinné ručení. Prodávající zajistí ukončení stávajícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ke dni přechodu vlastnictví.

Prodávající prohlašuje, že na vozidle nevázne žádný dosud nevypořádaný závazek vůči leasingové společnosti, bance ani jiné třetí osobě vyplývající z dřívějšího financování vozidla.

Prodávající dále prohlašuje, že mu nejsou známy probíhající ani nevypořádané pojistné události týkající se vozidla ke dni podpisu této smlouvy.

V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení je prodávající povinen uhradit kupujícímu prokazatelně vzniklou škodu, včetně účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopisu.

Veškeré změny smlouvy jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

X. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

PRODÁVAJÍCÍ

(vlastnoruční podpis)

KUPUJÍCÍ

Smlouva nabývá platnosti podpisem prodávajícího a kupujícího. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO KUPNÍ SMLOUVU NA VOZIDLO

- Současně s podpisem předejte velký i malý technický průkaz.
- Žádost o zápis změny vlastníka podejte příslušnému úřadu do 10 pracovních dnů (§ 8 odst. 2 zák. č. 56/2001 Sb.).
- Zdokumentujte stav tachometru a celkový stav vozidla fotografiemi.
- Ověřte, zda na vozidle nevázne zákaz převodu (registr vozidel).
- Kupující sjedná nové povinné ručení nejpozději ke dni převodu vlastnictví.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO KUPNÍ SMLOUVU NA VOZIDLO:

- VIN kód odpovídá údajům v technickém průkazu
- Stav tachometru je zaznamenán
- Jsou uvedeny veškeré známé vady vozidla
- Způsob předání technického průkazu je sjednán